



ARCHANGEL
CONTRACTING SERVICES

M. Exención, Renuncia de Responsabilidad y Asunción de Riesgo

Propósito: *El Subcontratista y sus trabajadores asumen los riesgos del trabajo y liberan a la Compañía por lesiones al propio personal del Subcontratista.*

Esta Exención, Renuncia de Responsabilidad y Asunción de Riesgo ("Exención") es otorgada por el Subcontratista abajo firmante, por sí mismo y por sus propietarios, directivos, empleados, agentes y subcontratistas de nivel inferior (colectivamente, las "Partes del Subcontratista"), a favor de **Archangel Contracting Services** y sus directivos, miembros, empleados y agentes (colectivamente, la "Compañía").

1. Asunción de Riesgo. Las Partes del Subcontratista comprenden que el trabajo implica riesgos inherentes — incluido el trabajo en alturas, con herramientas, equipo, vehículos, electricidad, productos químicos y en propiedades residenciales ocupadas — y asumen voluntariamente todo riesgo de lesión, enfermedad, muerte o daño a la propiedad de cualquier Parte del Subcontratista que surja del trabajo o de su presencia en cualquier propiedad, o se relacione con ellos.

2. EXENCIÓN Y RENUNCIA. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LAS PARTES DEL SUBCONTRATISTA POR LA PRESENTE LIBERAN, RENUNCIAN Y DESCARGAN PARA SIEMPRE A LA COMPAÑÍA DE TODA Y CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA, ACCIÓN Y RESPONSABILIDAD POR LESIONES CORPORALES, ENFERMEDAD, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD SUFRIDOS POR CUALQUIER PARTE DEL SUBCONTRATISTA QUE SURJAN DEL TRABAJO O DE LA PRESENCIA EN CUALQUIER PROPIEDAD, O SE RELACIONEN CON ELLOS, INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES BASADAS EN LA NEGLIGENCIA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE SEAN CAUSADAS POR LA NEGLIGENCIA GRAVE O LA CONDUCTA DOLOSA DE LA COMPAÑÍA.

3. El Seguro del Subcontratista Es el Recurso Exclusivo. El Subcontratista mantiene cobertura de compensación para trabajadores o de accidentes ocupacionales para sus trabajadores. Dicha cobertura y el seguro propio del Subcontratista son la fuente única y exclusiva de recuperación por lesión, enfermedad o muerte de cualquier Parte del Subcontratista. La Compañía no proporciona seguro ni prestaciones a las Partes del Subcontratista.

4. INDEMNIZACIÓN POR LESIONES A EMPLEADOS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INCLUIDA LA SECCIÓN 151.103 DEL CÓDIGO DE SEGUROS DE TEXAS, EL SUBCONTRATISTA DEBERÁ INDEMNIZAR, DEFENDER Y EXONERAR DE RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA FRENTE A TODA RECLAMACIÓN, DAÑO, PÉRDIDA Y GASTO (INCLUIDOS LOS HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS) POR LESIONES CORPORALES, ENFERMEDAD O MUERTE DE CUALQUIER PARTE DEL SUBCONTRATISTA QUE SURJA DEL TRABAJO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER PRESUNTA NEGLIGENCIA CONCURRENTES DE LA COMPAÑÍA.

5. Renuncia de Subrogación. El Subcontratista y sus aseguradoras renuncian a todos los derechos de subrogación y recuperación contra la Compañía por cualquier lesión, enfermedad, muerte o daño a cualquier Parte del Subcontratista.

6. Responsabilidad de Seguridad. El Subcontratista es el único responsable de la seguridad, capacitación, supervisión, equipo de protección personal y cumplimiento de OSHA de sus trabajadores, y proporciona sus propios primeros auxilios y respuesta de emergencia. La Compañía no tiene el deber de supervisar los medios, métodos o la seguridad del sitio de trabajo del Subcontratista.

7. Costos Médicos y de Emergencia. El Subcontratista es responsable de todos los costos de tratamiento médico de las Partes del Subcontratista y autoriza a la Compañía a gestionar atención de emergencia para un trabajador lesionado, por cuenta del Subcontratista.

8. Efecto Vinculante; Supervivencia. Esta Exención obliga a las Partes del Subcontratista y a sus herederos, representantes, sucesores y cesionarios, y permanece vigente tras la finalización del trabajo y la terminación de la relación.

EL SUBCONTRATISTA HA LEÍDO ESTA EXENCIÓN, ENTIENDE QUE ES UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y UNA ASUNCIÓN DE RIESGO, Y LA FIRMA VOLUNTARIAMENTE.

Subcontratista

Firma: _____

Nombre en letra de molde: _____ Título: _____

Empresa: _____ Fecha: _____